



BANCA SERFIN, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Fig 130060

F50 130060

Propet 4206

No act. 130060

No Monetario

1112-2

CONTRATO DE FIDEICOMISO N°4201-0 "OBRAS POR COOPERACION"

CONTRATO DE FIDEICOMISO REVOCABLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE Y CON EL CARACTER DE "FIDEICOMITENTE", EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. LUIS MANUEL QUIROS ECHEGARAY, ASISTIDO POR EL C. SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO, EL SR. LIC. LUIS MARIANO HERNANDEZ AGUADO, Y POR LA OTRA EN SU CALIDAD DE FIDUCIARIA, BANCA SERFIN, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SERFIN, DIVISION FIDUCIARIA, REPRESENTADA POR SU DELEGADO FIDUCIARIO EL LIC. DAGOBERTO PAEZ SANCHEZ, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA EL "FIDEICOMITENTE":

A.- Que el Municipio es una institución de orden público, autónomo para su Gobierno interior y para la administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonios propios, de conformidad en lo preceptuado en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución política para el Estado de Guanajuato, 1 y 2 de la Ley Orgánica Municipal.

B.- Que el C. Ingeniero Luis Manuel Quiros Echeagaray, en su carácter de Presidente Municipal, cuenta con facultades para celebrar este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 fracción V de la Ley Orgánica Municipal; personalidad jurídica que acredita con la declaración de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura del estado, en la que se ratifica lo actuado por la Comisión Municipal electoral y se le declara Presidente Municipal para el Ejercicio constitucional del 1o. de Enero de 1995 al 31 de Diciembre de 1997, publicada en el Periódico oficial del Gobierno del Estado, número 103 segunda parte, de fecha 27 de Diciembre de 1994, y con copia certificada del acuerdo del H. Ayuntamiento tomado en sesión de fecha 1 de Enero de 1995.



BANCA SERFIN, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

②

- C.- Que el Lic. Luis Mariano Hernández Aguado, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento, comparece a la firma del presente contrato con las facultades que le confiere el artículo 21 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal; personalidad jurídica que acredita con copia certificada del acuerdo de H. Ayuntamiento tomado en sesión de fecha 1 de enero de 1995.
- D.- Que se encuentra inscrito el Registro Federal de Contribuyentes con cedula numero PML-850118n4".
- E.- Que el Honorable Ayuntamiento en Sesión de Fecha 25 de Abril de 1996, aprobó la constitución del presente Fideicomiso, en los términos de este contrato.
- F.- Que el Municipio de León, requiere de Obra Pública que le permita dotar de urbanización a las zonas que carecen de ella, razón por la que el H. Ayuntamiento Municipal, preocupado por hacer llegar este beneficio a los ciudadanos, ha implementado un programa que tiene proyectado la constitución del fideicomiso denominado "Obra Pública por Cooperación", mediante el apoyo y servicios necesarios que permitan equilibrar el desarrollo sostenido del Municipio en su conjunto.
- G.- Que el Plan de Desarrollo del Municipio de León, prevé la realización de obras de infraestructura, urbanización, equipamiento urbano y demás proyectos de construcción a fin de dotar a la población de estos servicios, los cuales se llevaran a cabo con recursos propios o por cooperación.
- H.- Que con posterioridad a la firma de este contrato, y bajo la responsabilidad del Comité Técnico, se realizaran los estudios necesarios, así como la aprobación y contratación de los proyectos y contratos de obra que se requieran para la consecución de los fines que se determinan en este instrumento.
- I.- Que es su deseo constituir el presente contrato de fideicomiso con Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfin, División Fiduciaria.

II.- DECLARA EL FIDUCIARIO:

- A. Que es una Institución de Banca Múltiple, constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y debidamente autorizada para operar como "Fiduciaria", de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito.



BANCA SERFIN, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

(3)

- B. Que de acuerdo con los artículos 46 Fracción XV de la Ley de Instituciones de Crédito y 350 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vigentes, se encuentra facultada para la celebración de este contrato.
- C. Que acredita la personalidad y facultades de su Delegado Fiduciario con el testimonio de la escritura publica contenida en el libro 160., y con N° 656 de fecha 19 de Enero de 1995, otorgada ante la Fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público N° 218 del Distrito Federal, con datos de registro N° 8186 del volumen 201-164, libro N° 4, tercer auxiliar de actos y contratos diversos, sección de Comercio en la Ciudad de Monterrey, N.L., De fecha 6 de Marzo de 1995. Poder que a la fecha no le ha sido revocado ni en forma alguna modificado.
- D. Que le es conocida la necesidad del "Fideicomitente" y en consecuencia esta conforme en intervenir como "Fiduciario" en el presente contrato.

Por lo anteriormente expuesto, las partes se sujetan a lo estipulado en las siguientes :

CLAUSULAS

PRIMERA.- DE LA CONSTITUCION.- El Fideicomitente constituye en este acto, un contrato de **FIDEICOMISO REVOCABLE**, en el que designa "Fiduciario" a Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfin, División Fiduciaria.

SEGUNDA.- ACEPTACION DEL FIDUCIARIO.- Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfin, División Fiduciaria, por conducto de su Delegado Fiduciario, Lic. Dagoberto Páez Sánchez, acepta el cargo que se le confiere y protesta su fiel y leal desempeño.

TERCERA.- DE LAS PARTES.- SON PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO DE FIDEICOMISO :

FIDEICOMITENTE:

El Municipio de León, Gto.

FIDUCIARIO:

Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfin, División Fiduciaria.



BANCA SERFIN, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

(4)

**FIDEICOMISARIOS
ADHERIDOS EN PRIMER
LUGAR:**

Las personas físicas o morales
del Municipio de León, Gto., que en
lo futuro se adhieran al presente
en calidad de aportantes y que
resulten beneficiados con las Obras
por Cooperación.

cuando la obra
viene

**FIDEICOMISARIOS
EN SEGUNDO LUGAR:**

*Siempre: Una Obra/
un almos (reciben)*
Para el caso de que existan remanentes,
el Municipio de León, Gto., de acuerdo
a las instrucciones del Comité Técnico.

**FIDEICOMISARIOS
EN TERCER LUGAR:**

Las Instituciones de Crédito que
resulten acreedoras al otorgar
financiamientos para la ejecución
o terminación de las obras.

CUARTA.- DE LA MATERIA.- La materia del presente fideicomiso se integrará con:

a) La cantidad de \$700,000.00 (setecientos mil pesos 00/ M.N.). que el Fideicomitente entregará al Fiduciario como aportación inicial. El Fiduciario otorgará al Fideicomitente, por este concepto, el recibo más eficaz que en derecho proceda.

b) Las cantidades de dinero, así como las aportaciones en especie que en lo futuro entregue el propio "Fideicomitente" al Fiduciario, incrementando la materia del presente fideicomiso por concepto de comisiones, primas, intereses y demás recursos en general, provenientes de la realización de los fines del Fideicomiso, cualquiera que sea el genero y origen, en función de las distintas operaciones que puedan celebrarse.

c) Las aportaciones de los Fideicomitentes-Fideicomisarios que se adhieran a este programa y que resulten beneficiados con las obras implementadas en el presente Fideicomiso.



BANCA SERFIN, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

5

d) El importe de los créditos o financiamientos que se obtengan para la ejecución o terminación de las obras.

e) Los rendimientos que generen las inversiones que realice el "Fiduciario", con la materia fideicomitida y en cumplimiento a los fines del presente contrato.

f) En general, todo tipo de bienes, derechos y obligaciones que se adquieran, reciban o incorporen para o como consecuencia de la realización de los fines de este Fideicomiso.

g) Todas las cantidades que el Fideicomitente entregue al Fiduciario, para integrar la materia del presente fideicomiso, bajo cualquier título efectuadas en documentos o títulos de crédito, se entenderán recibidas por éste "Salvo Buen Cobro".

QUINTA.- DURACION DEL FIDEICOMISO.- La duración del presente contrato de fideicomiso, será la necesaria para el cumplimiento de sus fines, sin exceder del plazo máximo que permitan o lleguen a permitir las leyes de la materia, no obstante lo anterior podrá darse por terminado por cualesquiera de las causas establecidas por el artículo 357 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

SEXTA.- COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO.- El Fideicomitente constituye en este acto un Comité Técnico, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, determinando para tales efectos las siguientes reglas de integración y funcionamiento:

a) El Comité Técnico estará integrado de la siguiente manera:

1.- **PRESIDENTE:**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LEON,
GUANAJUATO. Ricardo Aloniz Posada

VICE-PRESIDENTE:

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

2.- **SECRETARIO:**

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

3.- **TESORERO:**

TESORERO MUNICIPAL Prop.

4.- **VOCAL:**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

Jorge Mirón Marando Fuentetaja

Humberto Márquez Cerezo

Felipe de Jesús López Gómez

Gilberto Enriquez Sánchez

Sup. Ana Teresa



BANCA SERFIN, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

6

Dir. desarrollo rural.
Futuro

Reg. de Ayunt

5.- VOCAL:

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION.

6.- VOCAL:

CONTRALOR MUNICIPAL.

7.- VOCAL:

Alejandro Gomez Tamez
UN REPRESENTANTE DE LA COMISION DE REGIDORES DE DESARROLLO SOCIAL.

8.- VOCAL:

Alejandro Armas Avila
UN REPRESENTANTE DE LA COMISION DE REGIDORES DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. Rosa Maria Vallejo Mtz

Cuyos nombres y firmas constan en el documento que se agrega a este contrato como anexo número uno romano "I", formando parte integrante del mismo, a efecto de quedar registrados ante el Fiduciario.

En caso de que el Presidente Municipal no asista a las sesiones del Comité Técnico, será sustituido por el Vice-presidente; El Secretario del H. Ayuntamiento y El Tesorero Municipal, también podrán ser representados por las personas que ellas designen, quienes actuarán con las mismas facultades y atribuciones que sus representados. En el supuesto de que asista a las sesiones el Presidente del Comité Técnico, el Vice-presidente tendrá voz pero no voto. Por cada vocal propietario existirá un suplente, quien será designado por ellos mismos.

b) El nombramiento de los miembros que integren el Comité Técnico es honorífico y no da derecho a percibir retribución alguna por su desempeño.

c) En caso de ausencia, incapacidad total, de alguno de los miembros propietarios del Comité Técnico, automáticamente será reemplazado por su suplente; en caso de remoción, muerte o renuncia será reemplazado por su suplente, quien durará en funciones hasta en tanto se designe el nuevo titular, en ambos casos el suplente tendrá voz y voto, dicha situación deberá ser notificada de inmediato al Fiduciario.

d) El Comité Técnico deberá reunirse cada vez que se requiera. En cada una de las reuniones del Comité Técnico, deberá levantarse una acta en la que se consignen los acuerdos tomados.

e) El Comité Técnico sesionará válidamente al reunirse como mínimo, la mayoría de sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate el presidente tendrá voto de calidad.



BANCA SERFIN, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

(7)

f) Las convocatorias para las reuniones del Comité Técnico, deberán ser efectuadas por el presidente y enviarse por carta o telegrama con acuse de recibo, dirigido a los domicilios que para tales efectos señalen los miembros del Comité Técnico y se efectuarán en la fecha, hora y domicilio señalados en la propia convocatoria.

En caso de encontrarse reunidos la totalidad de los miembros propietarios del Comité Técnico, podrán sesionar y sus acuerdos serán válidos, sin necesidad de convocatoria alguna.

A cada reunión del Comité Técnico podrá comparecer un representante del Fiduciario que participará con voz pero sin voto.

g) En tratándose de modificaciones a los fines del presente contrato, las instrucciones que el Comité Técnico gire al Fiduciario, deberán efectuarse por escrito y contener la firma de por lo menos 3 de sus miembros, siendo necesariamente las del presidente, secretario y tesorero. X

h) En tratándose de instrucciones para pago a personas físicas o morales responsables de ejecutar las obras, el Director del Fideicomiso podrá instruir al "Fiduciario" al respecto, siempre y cuando acompañe a la carta de instrucción de pago, la autorización de los avances de obra por la empresa supervisora o por el Departamento de Obras Públicas Municipales.

i) Cuando el Fiduciario actúe ajustándose a las instrucciones o acuerdos adoptados por el Comité Técnico quedará libre de toda responsabilidad. El fideicomitente libera al Fiduciario de toda responsabilidad en relación a la actuación del Comité Técnico, por conflictos que pudieran surgir entre sus integrantes o por la inadecuada realización de las convocatorias.

SEPTIMA.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITE TECNICO.- El

Comité Técnico tendrá para el cumplimiento de los fines establecidos en el presente contrato de fideicomiso, las facultades que a continuación se indican:

a) Designar a los fideicomisarios, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente contrato.

b) Instruir al Fiduciario respecto de la forma o política de pago o entregas de dinero que deban efectuarse a los fideicomisarios, con cargo al patrimonio fideicomitido, para el cumplimiento de los fines del fideicomiso.

c) Recabar la documentación necesaria que acredite los pagos que se deberán hacer y enviarla junto con la carta de instrucción respectiva al "Fiduciario".



BANCA SERFIN, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

⑧

d) Designar y remover al Director del Fideicomiso.

e) Analizar y aprobar las obras que deberán administrarse y ejecutarse a través del programa de obras por cooperación.

f) Aprobar e instruir al Director del Fideicomiso para que realice la contratación de la empresa o empresas que efectúen los estudios, proyectos, asesoría y construcción así como de Supervisión y laboratorio, a propuesta del propio Director del Fideicomiso, así como cualquier otro acto jurídico posible para la realización de los fines del contrato.

g) Proponer el importe o monto de las cuotas de cooperación que deberán cubrir los "Cooperadores", en cada una de las obras y cuantificar el importe de los recargos para el caso de que incurran en mora, en los términos de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Guanajuato.

h) Llevar el control administrativo por cada una de las obras a realizar, capital inicial, abonos, intereses normales, intereses moratorios, emisión de recibos y reportes mensuales con cuentas individuales, cuentas por cobrar, cartera vencida.

i) Instruir al Fiduciario por escrito con anticipación de por lo menos 24 horas.

j) Llevar libro de actas donde firmen todos los participantes.

k) Revisar la información periódica que le proporcione el Fiduciario respecto de la administración del patrimonio fideicomitado.

l) Instruir al Fiduciario, para que otorgue los poderes generales o especiales a las personas que designe, y que se requieran para la defensa del patrimonio fideicomitado.

m) Instruir al Fiduciario, para que celebre los actos que sean necesarios, en cumplimiento de los fines del presente fideicomiso, conforme a los términos de los mismos que sean autorizados y enviados con anterioridad por el Comité Técnico, incluso la sustitución fiduciaria.

n) Autorizar, previo acuerdo con el Fiduciario, modificaciones a los términos y condiciones del presente contrato.

o) Elaborar y expedir las reglas de operación del presente Fideicomiso respecto al financiamiento que reciban los Fideicomisarios por adhesión.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '91' and several illegible signatures.]



BANCA SERFIN, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

(9)

p) Tendrá las facultades y obligaciones única y exclusivamente para la consecución de los fines del presente contrato.

El Fiduciario se reserva en todos los casos, el derecho a solicitar las aclaraciones que juzgue pertinentes cuando las instrucciones recibidas en los términos aquí establecidos fuesen imprecisas, confusas o no se ajusten a los fines establecidos en el presente contrato de fideicomiso.

OCTAVA.- DE LOS FINES.- Son fines del presente fideicomiso:

1.- Que el "Fiduciario" reciba en propiedad fiduciaria, los valores y bienes que integran la materia del presente fideicomiso.

2.- Que el "Fiduciario" invierta las cantidades de dinero que constituyen el patrimonio fideicomitido así como sus rendimientos de acuerdo con las instrucciones que reciba por escrito del Comité Técnico del Fideicomiso.

3.- La creación de un patrimonio autónomo que deberá ser administrado por el "Fiduciario" bajo las condiciones que expresamente le indique el Comité Técnico, para que este pueda cumplir con los objetivos que se han propuesto y los fines del presente fideicomiso.

4.- La realización de obras por cooperación entre los habitantes de la comunidad Leonesa y el H. Ayuntamiento, con cargo al patrimonio fideicomitido a través de la suscripción de convenios de adhesión al presente contrato de Fideicomiso.

Así como realizar los trámites administrativos de las convocatorias de obras por cooperación y recabar las firmas de los servidores públicos municipales, facultados para realizar dichos actos.

5.- Que el Comité Técnico lleve el control administrativo de cada una de las obras a realizar, en sistemas computacionales cuyos datos serán: nombre de la obra o promoción, costo total, nombre de cada uno de los cooperadores, forma de pago, tasa de interés aplicable, plazo de pago, intereses moratorios, aportación inicial y subsecuentes, para lo cual, deberá emitir recibos y reportes mensuales con cuentas individuales, cuentas por cobrar y carteras vencidas. Que para el cumplimiento del presente punto, el Fideicomitente entregue previa firma del contrato o del convenio respectivo según anexo, los recursos materiales necesarios para el manejo y control administrativo del fideicomiso.

Los datos antes descritos deberán entregarse al Director del Fideicomiso, para efectos de consulta, actualización y cotejo con el balance que presente mensualmente el Fiduciario.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



BANCA SERFIN, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

C.F.

(10)
no li han
Fenis/c

6.- Que el Comité Técnico a través del Director del Fideicomiso elabore y suscriba los convenios de adhesión por cada una de las obras, lo cual le permitirá llevar su control individual, de lo cual deberá informar al "Fiduciario". X

7.- Que el Director del Fideicomiso, previa autorización del Comité Técnico, derivada del acuerdo tomado en cualquier sesión, y en coordinación con el Director de Obras Públicas Municipales, concurre y contrate la realización de las obras de conformidad a lo establecido por la Ley de Obra Pública respectiva. X

8.- Que el Fiduciario con cargo al patrimonio del Fideicomiso destine los recursos que reciba del Fideicomitente o de las personas físicas o morales llamadas "cooperadores", en su calidad de "fideicomitentes por adhesión" en los programas de obra aprobados, a llevar a cabo las obras de urbanización, infraestructura y edificación que previamente le instruya el Comité Técnico por escrito.

9.- Que el Comité Técnico, a través del Director del Fideicomiso, lleve a cabo el estudio, análisis y ejecución de obras y servicios con el apoyo de la Dependencia de Planeación Urbana Municipal (IMPLAN), o su equivalente en caso de que éste desaparezca. X

10.- Que el Comité Técnico del Fideicomiso, a través del Director del Fideicomiso, y de ser procedente, procure la ejecución de las obras y servicios que soliciten los Comites de Colonos que no estén comprendidos en el Plan Director de desarrollo Urbano Municipal. X

11.- Que el "Fiduciario", previa instrucción que por escrito reciba del Comité Técnico adquiera o rente la maquinaria o equipo necesaria para el cumplimiento de los fines del fideicomiso. X

12.- Que el "Fiduciario" guarde y custodie, los documentos por cobrar de los cooperadores que le proporcione el Comité Técnico, a partir de la firma del presente instrumento. X

13.- Que el Director del Fideicomiso, previa aprobación del Comité Técnico, celebre los actos jurídicos necesarios para ejecutar los estudios, proyectos, supervisión, contratación del laboratorio de materiales y de la empresa encargada de la ejecución de la obra por cooperación, con cargo al fondo Fideicomitado. X

14.- Que el "Fiduciario" por instrucciones precisas del Comité Técnico, gestione la apertura de una cuenta de cheques, designándose dichas personas y el monto de caja chica en la primera asamblea del Comité Técnico, determinándose a las personas que en forma mancomunada librarán los cheques, la cual funcionara como "caja chica" para pago de gastos menores. El buen uso de dicha cuenta queda bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios designados por el Comité Técnico para firmar, X

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



BANCA SERFIN, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

15.- Que el "Fiduciario", en el supuesto del inciso anterior, deposite en la cuenta de cheques, las cantidades que por escrito le instruya el Comité Técnico, con cargo al patrimonio fideicomitido.

16.- Que en caso necesario, el "Fiduciario", previa instrucción que por escrito reciba del Comité Técnico, suscriba el o los contratos de crédito por cuenta y riesgo del Fideicomiso con instituciones del sistema financiero nacional para la ejecución o terminación de las obras que hayan sido aprobadas por el Comité Técnico del Fideicomiso. Dichas gestiones se harán a través del Comité o de la persona que al efecto se designe, sujetándose a lo que establece la Ley de Deuda Publica para el estado y los Municipios.

17.- Que el "Fiduciario", entregue a la persona o personas que por escrito le instruya el Comité Técnico o el Director del Fideicomiso, las cantidades de dinero que éste le solicite por escrito, para la consecución de los fines del presente contrato, debiendo deducirlas del fondo, para lo cual deberá realizar los movimientos financieros contables que sean necesarios, a fin de que las sumas indicadas le sean proporcionadas oportunamente, sin mas limitaciones que las impuestas por el vencimiento de los plazos a que estén sujetas las inversiones existentes en el patrimonio del fideicomiso.

18.- Que el "Fiduciario", otorgue y revoque Poder Especial a la persona o a las personas que le instruya el Comité Técnico para:

a.- Llevar a cabo la tramitación de permisos ante cualquier autoridad Federal, Estatal o Municipal para la consecución de los fines propios del fideicomiso.

b.- Procurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los cooperadores que deriven de las obras realizadas, como son juicios ejecutivos mercantiles, civil y laboral, así como para la representación de denuncias y/o querrelas o cualquier otro tipo de acciones que conforme a Derecho procedan.

En ambos casos, el "Fiduciario" no responderá de la actuación de las personas designadas, puesto que solamente tendrá la obligación de otorgarles los poderes y documentos que al efecto requieran.

19.- Que en el caso de que las cantidades aportadas por los Fideicomitentes Adherentes no se llegaren a utilizar, por no reunir el porcentaje correspondiente en el supuesto de Obras por Cooperación, el Fiduciario devolverá sin pago de interés alguno las cantidades aportadas a los propios Fideicomitentes por Adhesión, por conducto de su representante legal, previa instrucción que por escrito reciba del Comité Técnico.



Las cantidades referidas en el párrafo anterior podrán continuar formando parte del fondo fideicomitado, siempre y cuando sean observados los tiempos y montos establecidos en el convenio de adhesión mencionado, para que posteriormente se integren las aportaciones faltantes para iniciar la obra por cooperación.

20.- Que el Fiduciario, previa ~~instrucción~~ del Comité Técnico del fideicomiso, adquiera el equipo "pesado", de Transporte y de oficina que sea necesario para cumplir con los fines del presente fideicomiso. X

21.- Que se Financie a las personas físicas o morales que resulten beneficiadas con las obras por cooperación, de conformidad con las instrucciones del Comité Técnico. X

Comité Técnico
NOVENA.- El "Fideicomitente" designa en este acto al Sr. Arq. Rubén Gerardo Pacheco Gómez, como Director del presente Fideicomiso, quien siguiendo las instrucciones del Comité Técnico, tendrá las siguientes facultades y obligaciones que a continuación se detallan:

1.- Llevar a cabo el estudio, análisis y ejecución de obras y servicios, en coordinación con el Director de Obras Públicas Municipales, .

2.- Revisar o elaborar el o los proyectos que le encargue el Comité Técnico.

3.- Suscribir por cada obra a realizar, el convenio de Adhesión al presente contrato de Fideicomiso, previa autorización del Comité Técnico, y remitirlo en original al Fiduciario para su guarda.

4.- Elaborar y ejecutar los programas de obra por cooperación dando cuenta del inicio, avances y terminación al Comité Técnico.

5.- Gestionar y obtener, de las autoridades competentes las licencias, permisos y autorizaciones que de conformidad con la legislación aplicable se requieran para la realización de las obras.

6.- Proponer al Comité Técnico, la o las empresas constructoras encargadas de llevar a cabo las obras de conformidad con la normatividad que rija en la materia en el Estado de Guanajuato, y de acuerdo a lo establecido en los fines del presente contrato. PM



- 7.- Proponer al Comité Técnico la o las empresas que concursarán para llevar a cabo la Ejecución de las obras, Supervisión de las obras y el laboratorio o control de calidad de materiales de las obras, sin perjuicio de la revisión y certificación que lleve la dirección de obras públicas del Municipio de León, siendo necesario hacer del conocimiento del Fiduciario el nombre y las firmas de los responsables de cada empresa ejecutará, con objeto de que se guarde su registro para su cotejo en el pago de estimaciones por avance o finiquito de obra.
- 8.- Informar al Comité Técnico periódicamente de sus actividades, programa de trabajo y resultados de la gestión.
- 9.- Atender en forma inmediata, las instrucciones del Comité Técnico.
- 10.- Ajustarse a los lineamientos que se apliquen a los Fideicomisos de la Administración Pública Municipal.
- 11.- Proponer al Comité Técnico, de acuerdo con las estimaciones de la o las empresas constructoras correspondientes, según el caso, los montos máximos o mínimos del costo de la obra a realizar, considerando a los beneficiarios según su situación económica.
- 12.- El Comité Técnico del fideicomiso faculta desde este momento al Director del Fideicomiso para que instruya al "Fiduciario" a que pague a las personas físicas o morales responsables de ejecutar las obras, siempre y cuando acompañe a la carta de instrucción de pago, la autorización de los avances de obra por la empresa supervisora o por el Departamento de Obras Públicas Municipales.
- 13.- Llevar y resguardar libro de actas.
- 14.- Revisar y cotejar los estados de cuenta del "Fiduciario", dentro de los siguientes 15 días a la fecha de su recepción.
- 15.- Instruir al Fiduciario por escrito con anticipación de por lo menos 24 horas.
- 16.- Ejecutar las acciones que el Comité Técnico le encargue para la consecución de los fines para los que se constituye el presente fideicomiso y tendrá las facultades y obligaciones necesarias para la obtención de dichos fines previa aprobación del Comité Técnico ya que las aquí expresadas son enunciativas y no limitativas.



BANCA SERFIN, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

(14)

DECIMA.- FACULTADES DEL FIDUCIARIO.- El Fiduciario tendrá, con respecto al patrimonio fideicomitido y exclusivamente para llevar a cabo los fines del presente contrato de fideicomiso, todas las facultades que se requieran para tales efectos, debiendo actuar según lo dispuesto en el artículo 356 de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito, incluyendo las facultades para actos de dominio, administración y pleitos y cobranzas, de conformidad a lo establecido en el artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la Federación, así como adquirir, gravar, recibir pagos y otorgar recibos, asimismo estará facultado para suscribir títulos de Crédito de acuerdo a lo establecido en el artículo 9º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y para otorgar poderes, en cuyo caso actuará conforme a las instrucciones expresas y por escrito que reciba del Comité Técnico.

En el evento de que el Fiduciario otorgue poderes, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, éste no será responsable de la actuación de los apoderados, ni del pago de sus honorarios profesionales o gastos de actuación.

El Fiduciario no tiene más obligaciones que las expresamente pactadas en los términos del presente contrato.

DECIMA PRIMERA .- DEFENSA DEL PATRIMONIO.- El Fiduciario no será responsable de hechos, actos u omisiones de las partes o de terceros, que impidan o dificulten el cumplimiento del presente contrato, en caso de surgir algún conflicto originado por autoridades o por terceros, el Fiduciario limitará su responsabilidad a otorgar los poderes suficientes en favor de la persona o personas que por escrito le solicite el Comité Técnico.

Cuando el Fiduciario reciba alguna notificación judicial o reclamación respecto al patrimonio fideicomitido, lo notificará por escrito al Comité Técnico, con lo que cesará cualquier responsabilidad a su cargo.

En caso de urgencia el Fiduciario podrá llevar a cabo los actos indispensables para la defensa del patrimonio fideicomitido, así como de los derechos derivados del presente contrato, siempre y cuando cuente con la provisión de fondos suficientes, sin perjuicio de la obligación a cargo del Comité Técnico para que este se avoque a la defensa correspondiente, por conducto de los apoderados designados conforme a lo establecido en el párrafo anterior.

Asimismo, el Fiduciario no será responsable de la actuación de los apoderados ni del pago de sus honorarios profesionales o gastos de actuación, siendo éstos a cargo exclusivo del Fideicomitente.



DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO, PROHIBICIONES LEGALES.- El Fiduciario, en cumplimiento a lo establecido en la Fracción XIX, inciso "b", último párrafo, del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, hace del conocimiento del Fideicomitente el contenido, valor y fuerza legal de las disposiciones que a continuación se transcriben:

" ARTICULO 106.- A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO LES ESTARA PROHIBIDO:

Fracción XIX.- En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de la propia Ley.

...b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, del incumplimiento de los deudores, por los créditos que se otorguen, o de los emisores por los valores que se adquirieran, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final del artículo 356 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de rendimientos por los fondos cuya inversión se les encomiende.

Si al término del Fideicomiso, Mandato o Comisión constituidos para el otorgamiento de créditos, estos no hubiesen sido liquidados por los deudores, la institución deberá transferirlos al Fideicomitente o Fideicomisario según el caso, o al Mandante o Comitente, absteniéndose de cubrir su importe. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto por los dos párrafos anteriores no producirán efecto legal alguno."

La Fiduciaria declara en este momento, que hizo saber al Fideicomitente, el valor y fuerza legal de este contrato y del artículo transcrito.

DECIMA TERCERA.- RENDICION DE CUENTAS.- El "Fiduciario" elaborará y remitirá mensualmente al domicilio señalado por el Fideicomitente en este contrato, un estado de cuenta que manifieste los movimientos realizados en este fideicomiso durante el periodo correspondiente.

Conviene las partes en que el Comité Técnico gozará de un término de 30 días naturales contados a partir de la fecha del citado estado de cuenta para hacer, en su caso, aclaraciones al mismo; pasado dicho término el estado de cuenta hará prueba plena en juicio, sin necesidad de requisito previo alguno, siendo aplicable para ello lo establecido en el segundo párrafo del artículo 58 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El Fiduciario no será responsable en caso de que el Comité Técnico no reciba el estado de cuenta respectivo, siendo a cargo de éste solicitar al Fiduciario una copia del estado de cuenta correspondiente.



BANCA SERFIN, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

(16)

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Todos los impuestos que se causen, por las operaciones derivadas del presente contrato de fideicomiso, serán por cuenta y a cargo de la parte que corresponda, de conformidad a lo dispuesto por los ordenamientos fiscales que resulten aplicables.

DECIMA QUINTA.- DE LAS INVERSIONES.- Para los efectos de administración, inversión y reinversión del patrimonio Fideicomitado, el "Fiduciario" actuara de conformidad con las instrucciones que por escrito reciba del Comité Técnico del Fideicomiso, y a falta de dichas instrucciones, el "Fiduciario" tendrá plenos poderes y facultades para invertir el patrimonio en valores aprobados por la comisión nacional de valores para inversiones de fideicomisos, preferentemente en instrumentos de inversión del Grupo Financiero Serfin.

DECIMA SEXTA.- HONORARIOS DEL FIDUCIARIO.- El "Fiduciario" por su intervención en el presente contrato, tendrá derecho a percibir los honorarios siguientes:

1.- Por el estudio, elaboración del presente contrato y aceptación del cargo, la cantidad de \$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) Por una sola vez, pagaderos al momento de la firma del presente contrato.

2.- Por la administración del patrimonio fideicomitado, la cantidad que resulte de aplicar el saldo promedio diario mensual de dicho patrimonio, la tasa que especifica la tabla de comisiones anual pagadera por mensualidades vencidas, en el entendido de que en ningún caso, los honorarios podrán ser inferiores en un año al equivalente a 6 salarios mínimos mensuales vigentes en la Zona económica, pagaderos en forma mensual vencida, durante la vigencia del contrato.

TABLA PARA EL COBRO DE COMISIONES

VALOR DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO		
DE	HASTA	% ANUAL
	1,000,000.00	0.40%
2,000,000.00	3,000,000.00	0.35%
3,000,000.00	5,000,000.00	0.33%
5,000,000.00	7,000,000.00	0.30%
9,000,000.00	11,000,000.00	0.25%
11,000,000.00	13,000,000.00	0.23%
13,000,000.00	15,000,000.00	0.20%
15,000,000.00	17,000,000.00	0.17%
17,000,000.00	EN ADELANTE	0.15%



BANCA SERFIN, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

(17)

El Fiduciario queda expresamente autorizado a efectuar revaluaciones anuales sobre los bienes que integran el patrimonio del fideicomiso, aplicando al valor de dichos bienes el porcentaje que se derive de las variaciones del Indice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México, o la autoridad que lo sustituya para tales efectos.

3.- Por cada expedición de fotocopias de documentos, la cantidad de \$3.00 (Tres Pesos 00/100 M.N.), por cada una.

4.- Por la información adicional o extraordinaria que se solicite, así como modificaciones al presente contrato, el equivalente a tres salarios mínimos mensuales vigentes en la Zona geográfica.

5.- Por el otorgamiento y expedición de poderes especiales acorde a los fines estipulados en el presente contrato, el equivalente a tres salarios mínimos de la Zona geográfica, por poder, pagaderos previamente, con independencia de los gastos y honorarios notariales que se originen por la expedición del testimonio y su registro.

6.- Por las prestación de cualquier otro servicio adicional, no contemplado en el presente contrato, el equivalente a un salario mínimo mensual de la zona.

7.- Los bienes fideicomitidos garantizan preferentemente los honorarios de Fiduciario, así como los gastos que hubiese tenido que realizar en el ejercicio de su cargo por cuenta del Fideicomitente.

8.- Cuando el Fiduciario no pueda obtener el pago de sus honorarios en las fechas que corresponda, cobrara como pena convencional, una suma adicional por concepto de mora, agregada mensualmente a los honorarios no pagados, que resulte de aplicar la tasa del Costo Porcentual Promedio de captación (CPP), que fije el Banco de México, multiplicada por 1.5 adicionalmente el Fiduciario, tendrá derecho a percibir los gastos que origine la cobranza.

9.- El Fiduciario se abstendrá de realizar cualquier trámite administrativo, así como proceder a cancelaciones parciales o totales de este fideicomiso sin su responsabilidad, mientras exista cualquier otro concepto a favor del propio Fiduciario pendiente de liquidarse.

El Fiduciario podrá descontar del patrimonio fideicomitado cualesquiera de las cantidades que le correspondan de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Independientemente de los ajustes que se efectúen conforme a lo establecido en el punto 2 de esta misma cláusula, el Fiduciario se reserva la facultad de modificar sus honorarios anualmente.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]



BANCA SERFIN, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

(18)

10.- Todos los honorarios del Fiduciario, están sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado y estarán a cargo exclusivo del Fideicomitente.

DECIMA SEPTIMA.- DOMICILIOS.- LAS PARTES SEÑALAN COMO DOMICILIOS LOS SIGUIENTES :

FIDUCIARIO:

Ave. Hidalgo 212, interior 301,
Zona Centro, tel. 16-07-82, De León,
Guanajuato.

**FIDEICOMITENTE
COMITE TECNICO Y
FIDEICOMISARIOS:**

Palacio Municipal Plaza Principal de la
Ciudad de León, Gto.

Cualquier cambio de domicilio deberá ser comunicado por las partes, por escrito mediante carta o telegrama con acuse de recibo, en la inteligencia de que toda comunicación que esté dirigida al último domicilio registrado, surtirá todos los efectos legales.

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de León, Guanajuato, o de México, Distrito Federal a elección del Fiduciario, renunciando expresamente desde ahora al fuero de los que les pudiera corresponder por razón de su domicilio o vecindad presente o futura que llegaren a adquirir.

[Handwritten signatures and marks]



BANCA SERFIN, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

(19)

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE HACE Y FIRMA EL PRESENTE CONTRATO POR DUPLICADO, A LOS 29 DIAS DEL MES DE MAYO DE 1996, QUEDANDO UN EJEMPLAR EN PODER DE CADA UNA DE LAS PARTES, EN LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO.

POR EL FIDEICOMITENTE

ING. LUIS MANUEL QUIROS ECHEGARAY
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LEON, GTO.

LIC. LUIS MARIANO HERNANDEZ AGUADO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

POR EL FIDUCIARIO

LIC. DAGOBERTO PAEZ SANCHEZ
BANCA SERFIN, S.A.
GRUPO FINANCIERO SERFIN.



BANCA SERFIN, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

20

ANEXO NUMERO ROMANO "I"
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL
COMITE TECNICO
FIDEICOMISO N° 4201-0

A) PRESIDENTE:

ING. LUIS MANUEL QUIROS ECHEGARAY
PRESIDENTE MUNICIPAL

VICE-PRESIDENTE:

LIC. RICARDO TORRES ORIGEL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

B) SECRETARIO:

LIC. LUIS MARIANO HERNANDEZ AGUADO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Representante:

C) TESORERO:

L.A.E. FRANCISCO XAVIER GONZALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

Representante:

C.P. IVO CARLOS FELIPE BARBA CONTRERAS
SUBTESORERO MUNICIPAL

20



BANCA SERFIN, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

D) VOCAL:

[Signature]
ARQ. ANTONIO ROMO FERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPLENTE:

E) VOCAL:

[Signature]
ANASTACIO MUÑOZ
C.P. ANASTACIO MUÑOZ PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

SUPLENTE:

F) VOCAL:

[Signature]
L.P. ANA ROSALVA MONTEON ANGUANO
SUB CONTRALORA MAYL.
[Signature]
ARQ. RAFAEL ALVARADO DURAN
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMPLAN

SUPLENTE:

G) VOCAL:

[Signature]
Dña. LETICIA ALONSO
UN REPRESENTANTE DE LA COMISION
DE REGIDORES DE DESARROLLO
DE SOCIAL

H) VOCAL:

[Signature]
FRANCISCO PEREZ
UN REPRESENTANTE DE LA COMISION
DE REGIDORES DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS

21

[Signature]
ING. CARMEL R. GUTIERREZ
SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MAYL.

22